

농업생명자원 분양 세부기준(제9조 관련)

1. 식물

- 가. 농촌진흥청장 또는 국립농업과학원장은 무분별한 분양을 방지하기 위해 동일인에게 동일한 자원을 최초 분양일로부터 3년 이내에 재분양을 할 수 없다. 다만, 최초분양일 이후 30일 이내에 분양자원의 이상 등으로 인한 재분양의 경우에는 예외로 할 수 있다.
- 나. 자원의 활용 촉진을 위한 시험연구목적에 기여할 수 있을 때에 한하여 분양할 수 있으며, 분양받은 자원은 농촌진흥청장 또는 국립농업과학원장의 동의 없이 타인에게 재분양을 해서는 아니 된다.
- 다. 국립농업과학원장은 국가자원의 적법하고 효율적인 사후관리를 위해 분양받은 자에게 분양자원 활용결과 제출을 요청할 수 있다.

2. 미생물

- 가. 국립농업과학원장은 미생물을 취급할 수 있는 시설과 기술을 보유한 단체에 소속된 자에 한하여 분양을 할 수 있다.
- 나. 병원성미생물, 생물작용제, 버섯을 분양받고자 하는 자는 국립농업과학원장이 다음과 같이 정하는 바에 따라 각각의 책임서약서를 제출하여야 한다.
 - 1) 「가축전염병 예방법」 제2조 및 동법 시행규칙 제2조의 적용을 받는 병원성 미생물을 분양받고자 하는 자는 별지 제12호 서식의 책임서약서를 제출해야 한다.
 - 2) 「식물방역법」, 농림축산검역본부 고시(제2016-14호)에 근거하여 식물 방역법상 수입금지품으로 지정된 미생물을 분양받고자 하는 자는 별지 제 13호 서식의 책임서약서를 제출해야 한다.
 - 3) 「화학무기·생물무기금지 및 특정화학물질·생물작용제 등의 제조·수출입 규제 등에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제2조제3항의 별표1 적용을 받는 생물작용제를 분양받고자 하는 자는 별지 제14호 서식의 책임서약서를 제출해야 한다.
 - 4) 인체 병원성 미생물을 분양받고자 하는 자는 별지 제15호 서식의 책임서약서를 제출해야 한다.
 - 5) 시험연구 및 교육목적 등으로 버섯을 분양받고자 하는 자는 별지16호 서식의 책임서약서를 제출해야 한다.

3. 곤충(누에포함)

- 가. 농촌진흥청장 또는 국립농업과학원장은 곤충을 취급할 수 있는 시설

과 기술을 보유한 자 및 단체에 한하여 분양을 할 수 있다.

나. 동일인에게 동일한 곤충자원을 최초 분양일로부터 1년 이내에 재분양을 할 수 없다.

4. 가축

가. 농촌진흥청장 또는 국립축산과학원장은 자원의 활용 촉진을 위한 시험연구목적에 기여할 수 있을 때에 한하여 분양할 수 있다.

나. 순종·순계교배를 통한 품종/계통 증식을 위해 분양받고자 하는 자는 일정한 시설을 갖추고 가축을 사육하고 있어야 한다.

다. 분양받은 자원은 농촌진흥청장 또는 국립축산과학원장의 동의 없이 타인에게 재분양을 할 수 없다.